



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE PUEBLA



PERIÓDICO OFICIAL

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL SON
OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIÓDICO

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos
con fecha 22 de noviembre de 1930

TOMO DXVII	"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018	NÚMERO 6 CUARTA SECCIÓN
------------	--	-------------------------------

Sumario

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

ACUERDO del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, de fecha 16 de octubre de 2017, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

ACUERDO del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, de fecha 16 de octubre de 2017, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

Al margen el logotipo oficial del Sistema, con una leyenda que dice: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Gobierno de Progreso.

GUSTAVO GAYTÁN ALCARAZ, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y

CONSIDERANDO

Que el acceso al agua es un derecho humano que implica para el Estado el deber de proporcionar agua potable sin distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores más vulnerables, para garantizar su sobrevivencia y desarrollo económico y social.

Que el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el que aprueba el Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, con el objeto de regular las atribuciones y funciones del Organismo.

Que en la Tercera Sesión ordinaria, celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se autorizó la creación temporal de la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente, con el objeto de realizar las acciones encaminadas a mitigar la contaminación que tiene la Cuenca del Río Atoyac, que le corresponde al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, así como las acciones de desazolve para la prevención de inundaciones.

Que con la finalidad de efectuar las actividades relacionadas con la supervisión de la calidad de agua residual vertida a los colectores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; y actividades de apoyo y atención (desazolve) a colonias marginadas de la Ciudad de Puebla, es indispensable adecuar la estructura orgánica del Organismo, a fin de que le permita hacer frente a las necesidades de supervisión de las empresas y comercios contaminantes, y la atención a contingencias, mediante la creación de la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente.

Que el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, se autorizó y aprobó la modificación a la estructura orgánica del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, con motivo de la creación de la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente.

Que derivado de lo anterior, y aprobada la modificación al Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el Honorable Consejo Directivo, en la Décima Sesión Ordinaria, del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se expide la siguiente:

REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

ARTÍCULO ÚNICO. Se **REFORMAN** las fracciones V y VI del artículo 5; el inciso b de la fracción V del artículo 11; la fracción XII del artículo 26; las fracciones I, III y IV del artículo 28; las fracciones XXIV y XXV del artículo 29; se **DEROGAN** la fracción XLV del artículo 24; las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 28; y se **ADICIONAN** la fracción VII del artículo 5; el artículo 28 BIS; la fracción XXVII BIS del artículo 29; todos del Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. ...

I. a IV. ...

V. Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios;

VI. Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente, y

VII. Gerencia de Proyectos y Supervisión de Obra e Infraestructura.

...

ARTÍCULO 11. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) ...

b) Un Vocal, que será el Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, y

c)...

...

ARTÍCULO 24. ...

I. a XLIV. ...

XLV. Se deroga;

XLVI. y XLVII. ...

ARTÍCULO 26. ...

I. a XI. ...

XII. Ordenar y ejecutar aquellos actos de autoridad, incluidas visitas domiciliarias, verificaciones, inspecciones, medidas de emergencia y demás actos necesarios en términos de la Ley y demás normatividad aplicable, en relación con los servicios hídricos dentro de la zona de cobertura del SOAPAP; para salvaguardar la seguridad pública, salud pública y el medio ambiente;

XIII. a XXXV. ...

ARTÍCULO 28. ...

I. Supervisar que el Concesionario cumpla con los estándares de desempeño señalados en el Título de Concesión, relacionados con la calidad del agua potable, atendiendo la normatividad aplicable;

II. ...

III. Vigilar en el ámbito de su competencia que el Concesionario, coadyuve con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en la formulación y ejecución de programas para prevenir enfermedades y contaminación, relacionadas con la calidad del agua;

IV. Realizar en la zona de cobertura, así como en las circunscripciones territoriales sobre las que el SOAPAP tenga competencia; acciones de monitoreo de la calidad del agua potable que se suministra directamente o a través del Concesionario a la población, y en su caso, informar al Concesionario los resultados de los monitoreos cuando resulten ser perjudiciales, requiriendo la implementación de acciones tendentes a mejorar la calidad del agua potable y tratada, y resolver los posibles riesgos;

V. a VII. ...

VIII. Se deroga;

IX. Se deroga;

X. Se deroga;

XI. Se deroga;

XII. a XXXVI. ...

ARTÍCULO 28 BIS. La Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente estará a cargo de un titular que dependerá jerárquicamente del Director General y tendrá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 25, las siguientes:

I. Coadyuvar con la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios a supervisar que el Concesionario cumpla con los estándares de desempeño señalados en el Título de Concesión, relacionados con la calidad en los servicios de drenaje y saneamiento que presta; atendiendo la normatividad aplicable;

II. Verificar que el Concesionario cumpla con los estándares de calidad requeridos en el manejo del recurso hídrico relacionados con drenaje y saneamiento, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas;

III. Vigilar en el ámbito de su competencia, que el Concesionario coadyuve con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en la formulación y ejecución de programas para prevenir la contaminación relacionada con la calidad del agua;

IV. Realizar en la zona de cobertura, así como en las circunscripciones territoriales sobre las que el SOAPAP tenga competencia; acciones de monitoreo de la calidad de las aguas residuales y, en su caso, informar al Concesionario los resultados de los monitoreos, cuando resulten ser perjudiciales, requiriendo la implementación de acciones tendentes a mejorar la calidad del agua tratada, y resolver los posibles riesgos;

V. Solicitar a la Gerencia de Asuntos Legales, que ejecute aquellos actos de autoridad, incluidos visitas domiciliarias, verificaciones, inspecciones, medidas de emergencia, y demás actos necesarios en términos de la Ley y demás normatividad aplicable en relación con los servicios hídricos dentro de la zona de cobertura del SOAPAP; para salvaguardar la seguridad pública, salud pública y el medio ambiente;

VI. Coadyuvar con la Gerencia de Asuntos Legales, en aquellos actos de autoridad, incluidas visitas domiciliarias, verificaciones, inspecciones, medidas de emergencia y demás actos necesarios, realizando las acciones pertinentes en términos de la Ley y demás normatividad aplicable;

VII. Verificar, vigilar, evaluar y dictaminar el cumplimiento del Concesionario, en materia de saneamiento, conforme a lo dispuesto en la Ley, el Título de Concesión, las Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad aplicable;

VIII. Vigilar que el Concesionario realice los procesos de reúso de agua conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y cumpla con los estándares de desempeño señalados en el Título de Concesión, para su comercialización a la población;

IX. Supervisar que el Concesionario cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de tratamiento de aguas residuales y determine las políticas relativas al tratamiento y disposición final de biosólidos;

X. Elaborar y presentar para su autorización al Director General, los permisos de descarga de aguas residuales a drenajes y colectores, para usuarios de los servicios que presta el Concesionario, en aquellos casos que lo prevé la normatividad aplicable;

XI. Coadyuvar con las demás autoridades competentes en materia de saneamiento y medio ambiente, en la realización de convenios, con el objetivo de tomar acciones en beneficio de la calidad del agua de la zona conurbada;

XII. Vigilar que el Concesionario coopere con las autoridades competentes en materia de protección civil, para la atención a desastres o situaciones de extrema urgencia, a fin de atender a la población vulnerable;

XIII. Gestionar y vigilar que el Concesionario dé mantenimiento preventivo a las rejillas y drenajes, en puntos críticos de inundación, para evitar daños a la población;

XIV. Atender los desazolves en fosas y letrinas que se requieran en zonas marginadas, para prevenir riesgos a la salud y daños al medio ambiente;

XV. Vigilar que el Concesionario atienda contingencias por taponamiento en viviendas, redes de drenaje, colectores marginales y colectores pluviales en el periodo de lluvias;

XVI. Apoyar a la autoridad competente en la atención de contingencias en zonas conurbadas para la limpieza o desazolves de calles, redes de drenaje, fosas sépticas, letrinas y demás;

XVII. Vigilar que el Concesionario cumpla con el servicio de limpieza, a efecto de brindar mantenimiento preventivo a las plantas de tratamiento de aguas residuales, en sus diferentes áreas de proceso, con la finalidad de que éstas operen de manera eficiente;

XVIII. Informar al titular de la Gerencia de Asuntos Legales, los hechos o abstenciones que contraríen a la normatividad en el ejercicio de sus funciones, o los que les sean comunicados por las unidades administrativas a su cargo;

XIX. Coadyuvar con la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios, en la evaluación de la calidad de los servicios de drenaje y saneamiento que presta el Concesionario, así como la satisfacción de los usuarios;

XX. Informar a la Gerencia de Asuntos Legales, sobre los hechos que impliquen controversia jurídica, así como proporcionarle la información y documentación necesaria en los plazos que la naturaleza del caso lo requiera;

XXI. Analizar en coordinación con la Gerencia de Proyectos y Supervisión de Obra e Infraestructura, los registros que lleve el Concesionario, correspondientes a la instalación, sustitución o mantenimiento de los equipos de medición para el control de descargas de agua residual;

XXII. Coadyuvar con la Gerencia de Administración y Finanzas en la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la unidad administrativa a su cargo;

XXIII. Coadyuvar con la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios a supervisar, en el ámbito de su competencia, que el Concesionario cumpla con lo señalado en el Título de Concesión; en caso de observar algún incumplimiento, notificará a la Gerencia de Asuntos Legales sobre la falta en que incurrió, para que lleve a cabo el procedimiento a que haya lugar para sancionar al Concesionario, y

XXIV. Colaborar con la Gerencia de Asuntos Legales, en la elaboración de los manuales de organización, de procedimientos, de servicios y demás que sean necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo.

Artículo 29. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Revisar en coordinación con la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios y con la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente, que la operación y aprovechamiento de los sistemas hidráulicos a cargo del Concesionario, se realice estableciendo y garantizando condiciones de continuidad en la prestación de los servicios;

XXV. Solicitar y analizar, en coordinación con las Gerencias de Supervisión Técnica de los Servicios y de Saneamiento y Medio Ambiente, los registros que lleve el Concesionario, correspondientes a la instalación, sustitución o mantenimiento de los equipos de medición para el control de la extracción, conducción, distribución y almacenamiento del recurso hídrico y de descargas de agua residual;

XXVI. y XXVII. ...

XXVII BIS. Coadyuvar con la Gerencia de Asuntos Legales, en aquellos actos de autoridad, incluidas visitas domiciliarias, verificaciones, inspecciones, medidas de emergencia y demás actos necesarios, realizando las acciones pertinentes en términos de la Ley y demás normatividad aplicable;

XXVIII. a XXXIII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Las unidades administrativas del SOAPAP, en cumplimiento a las medidas de racionalidad y eficiencia para el ejercicio del gasto, seguirán utilizando las formas oficiales, formatos y demás papelería existente en los que conste su denominación anterior, hasta que se agoten.

TERCERO. Los asuntos que hubiesen iniciado su trámite con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán de la competencia de la unidad administrativa del SOAPAP a la que le sean conferidas las facultades que correspondan conforme a este Reglamento.

CUARTO. Todo instrumento legal, jurídico o administrativo y norma en sentido formal o material que a la entrada en vigor del presente Acuerdo se refiera a las atribuciones que se derogan, se entenderá atribuida a las unidades administrativas a que se refiere el presente ordenamiento y a las que atribuya la competencia específica que en cada caso se relacione.

QUINTO. Se dejan sin efecto las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en las Oficinas del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho. El Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. **C. GUSTAVO GAYTÁN ALCARAZ.** Rúbrica.